

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5549/2541

นาย บุญ สม สรรพ สิทธิ กับพวก
นาย สำรอง อินทร์ จันทร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 426, มาตรา 427, มาตรา 437

จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุโดยในขณะเกิดเหตุจำเลยให้ น. ยืมเงิน โดยให้ น. ขับรถยนต์ของจำเลยคันดังกล่าวไปรับเงินจากภรรยาของจำเลย แล้ว น. ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันอื่นโดยละเมิด เป็นเหตุให้ ณ. ผู้ขับขี่ และ บ. ซึ่งนั่งซ้อนท้ายมากับรถคันดังกล่าวถึงแก่ความตายแต่การที่ น. นำรถยนต์ที่จำเลยให้ยืมเพื่อไปรับเงินที่จำเลยให้ยืมจากภรรยาของจำเลย มิใช่เป็นการทำการแทนจำเลย หากแต่เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของ น. เอง ดังนั้น จึงมิใช่ตัวแทนของจำเลย จำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่ง น. ได้กระทำไป

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 3 ที่ 4 เรียกจำเลยทั้งสองสำนวนว่า จำเลย

โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นบิดามารดาของนายณัฐพล สรรพ สิทธิ โจทก์ที่ 3 ที่ 4 เป็นบิดามารดาของนายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ลพบุรี ช - 9562 จำเลยเป็นเจ้าของและผู้

ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป - 4865 ลพบุรี วันเกิดเหตุจำเลยให้นายนิค ไม่ทราบนามสกุล ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป - 4865 ลพบุรี แทนจำเลยไปตาม ถนนสายลพบุรี - วังม่วง มุ่งหน้าไปทางอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยความ ประมาท เป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่นายณัฐพลขับอย่างแรง ทำให้นายณัฐพลถึงแก่ความตายทันที ส่วนนายบันลือศักดิ์ได้รับอันตรายสาหัสและ ถึงแก่ความตาย การกระทำโดยประมาทของนายนิคเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับความ เสียหาย เป็นการทำให้ละเมิดต่อโจทก์ทั้งสี่ ขณะกระทำละเมิดนายนิคปฏิบัติการขับรถ แทนจำเลย จำเลยซึ่งเป็นตัวการจึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่า ช่อมรถจักรยานยนต์กับค่าสินไหมทดแทนและค่าปลงศพแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นเงิน 125,265 บาท และชำระค่าสินไหมทดแทนและค่าปลงศพแก่โจทก์ที่ 3 ที่ 4 เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลข ทะเบียน ป - 4865 ลพบุรี จำเลยได้ให้นายนิคไม่ทราบนามสกุลยืมรถคันดังกล่าวไป ทำกิจธุระของนายนิค ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 เป็นเงิน 82,000 บาท ให้โจทก์ที่ 3 ที่ 4 เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 กับโจทก์ที่ 3 ที่ 4 ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียนป - 4865 ลพบุรี ขณะเกิดเหตุจำเลยให้นายนิดยืมเงิน 5,000 บาทโดยให้นายนิดขับรถยนต์ของจำเลยคันดังกล่าวไปรับเงินจากภรรยาของจำเลยที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แล้วนายนิดขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ลพบุรี ข - 9562 ที่บริเวณระหว่างซอย 18 - 19 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี เป็นเหตุให้นายณัฐพล สรรพสิทธิ์และนายบันลือศักดิ์ปลื้มใจ ถึงแก่ความตาย

ปัญหาวานายนิดเป็นตัวแทนของจำเลย ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่นายนิดได้กระทำไปดังกล่าวต่อโจทก์ทั้งสี่หรือไม่เห็นว่า การที่นายนิดนำรถยนต์ที่จำเลยให้ยืมเพื่อไปรับเงินที่จำเลยให้ยืมจากภรรยาของจำเลยนั้นมีใช่เป็นการทำการแทนจำเลยแต่เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของนายนิดเองเท่านั้น นายนิดจึงมิใช่ตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งนายนิดได้กระทำดังกล่าว

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สฤติย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ